

房屋租赁合同

出租方（甲方）：杭州市钱江新城建设管理委员会

法定代表人：吴炜炜

住所地：浙江省杭州市上城区钱江路 637 号

承租方（乙方）：

法定代表人：

住所地：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，经协商一致，在浙江省杭州市订立本合同。

一、租赁物业概况

1.1 甲方出租给乙方的物业座落于钱江新城森林公园配套用房（2幢多层）（以下简称租赁物业），该租赁物业建筑面积为 2512.69 平方米，其中地上面积 1805.07 平方米，地下面积 707.62 平方米（以甲方提供的测绘成果表或房产证建筑面积为准）。

1.2 甲方拥有（或共有）的该物业所在大楼的外墙面、非上人屋顶等公共部位、公共设施的使用权不属于租赁范围内。

二、租赁用途

2.1 租赁用途为_____。在未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批而未批准前，乙方不得擅自改变上述约定的使用用途。

2.2 乙方使用该物业从事经营活动时，不得有危险品、污染类等消防、卫生、园林、环境等职能部门限制或禁止的行为，应遵守国家及当地政府制定的法律、法规、其他规范性文件及社会公序良俗。

2.3 乙方自行办理经营许可等开业前的一切行政审批手续。

2.4 乙方已知悉并接受租赁房屋的规划用途、产权情况、性质等限制条件，乙方对租赁用途所需的相关审批、备案、办证等手续以及法律、法规、规章、政策要求均已清楚了解，对相应风险已知悉并自愿承担，不得因此提出索赔。若乙方需临时改变房屋（土地）使用性质，相关审批及手续由乙方自行办理，由此产生的费用由乙方承担，对于相关部门是否批准，甲方不作任何保证、不承担任何责任，乙方不得因此提出索赔。

三、租赁期限

3.1 租赁期限为 5 年，自____年__月__日（下称“起租日”）起至____年__月__日止。

3.2 合同期满后，甲方继续出租该场地的，同等条件下乙方享有优先承租权。

四、租金、保证金及支付方式

4.1 该租赁物业按建筑面积计算租金，按照 365 天计算，第一年度的租金标准为：
大写人民币_____元每年（小写：¥_____元/年），前两年租金保持不变，后三年租金均为第一年租金上浮 3%。

4.2 租金采取“先付后用”方式，以半年为一期，每半年支付一次。

首期租金由乙方在本合同签订之日起 5 个工作日内支付给杭州产权交易有限责任公司指定账户。后续租金支付给甲方，具体支付时间、日期和金额见本合同附件租金支付明细表。

4.3 租金应以银行转账的形式转入甲方指定的银行帐户。甲方账户信息如下：

收款人名称：杭州市钱江新城建设管理委员会

开户银行：华夏银行杭州分行

银行账号：10450000000866273

账户信息如有变更，以甲方书面通知为准。

4.4 上述租金不包含乙方应另行自行承担的水、电、电话、电视、网络、停车位、物业服务等费用，该费用由乙方承担，按月结算。乙方应在收到甲方或甲方委托的物业服务公司通知之日起三日内支付。

4.5 乙方应在本合同签订之日起 5 个工作日内向甲方指定账户支付履约保证金人民币_____万元。租赁关系终止，在乙方没有违约的情况下，并且乙方按本合同要求交回租赁物业及相关设施、注销或迁出租赁物业上的注册地址、甲方验收合格后，甲方收取的履约保证金除用以抵充合同约定应由乙方承担的费用外，剩余部分无息归还乙方。

五、交付条件、交接手续

5.1 乙方已实地察看该租赁物业现有的装修、附属设施、设备状况、外围状况和周围环境等，认可其已满足约定的交付条件。该物业的现有装修及设施情况即为交付状态。

除合理损耗外，设施设备在租赁期限内，甲方提供给乙方的装修、附属设施、设备等维护、保养、管理、更新、安全、消防等所有责任及因此产生的费用均由乙方承担。

5.2 甲方按物业现有状况于____年__月__日（下称“交付日”）交付租赁物业于乙

方，乙方应于该日下午 15 时之前自行前往租赁物业现场接收租赁物业，甲方不再另行通知。

乙方逾期接收租赁物业的，起租日、交付日和免租期均不顺延；自交付日第二天起算，乙方逾期 15 天接收租赁物业的，甲方有权解除本合同，不予返还乙方已付保证金。

5.3 合同期满或提前解除时，乙方可搬离可移动的设备、装饰品，但拆除设备、装饰品的过程中不得对该租赁物业造成损坏，如造成损坏的，由乙方赔偿。如果该等拆除可能影响该物业安全或正常使用的，乙方不得拆除，未搬离或拆除的设备、装饰品以及形成附合的装修、改善或增设，无偿归甲方所有。

5.4 合同期满或因其他原因而提前解除时，乙方应在 20 天内（该 20 天按照最近一期标准收取租金）清理相关物品，办理相应交接手续，结清费用，交出进入租赁物业的所有钥匙，保持该租赁物业及其内部的设施设备处于正常可使用的状态（合理损耗除外，但须经甲方验收认可）。如甲方要求恢复交付时原样的，乙方应及时恢复。乙方未在 20 天内清理的相关物品，视为乙方弃物，甲方有权自行或聘请他人将乙方财物搬出或处置，由此产生的费用由乙方承担，甲方不承担任何补偿或赔偿责任。

5.5 乙方应在租赁合同终止或解除之日起，10 天内负责将以该租赁物业为住所或经营地址的全部法人、非法人机构的住所或经营地址进行变更，确保上述法人、非法人机构的注册地址迁出该租赁物业。

六、装修及租赁物业的管理

6.1 甲方同意乙方对租赁物业内部进行必要的装修，乙方装修方案需经甲方同意并报职能部门审批后方可实施。

乙方装修时不得损害租赁物业的原有结构及安全，乙方的装修方案及施工图纸应符合有关法律法规、规章制度的规定，并且应事先报送甲方及物业服务公司，经甲方及物业服务公司书面同意后方可实施。乙方应确保选购的装修材料、设备符合国家相关标准。

乙方不得变动或改造该租赁物业的建筑结构。

甲方对上述方案的认可不承担责任，因装修（包括变动、改造）而引起的一切责任均由乙方承担。

乙方的装修过程也应服从物业管理公司的管理。甲方或物业管理公司授权人员有权在装修期间随时进入该物业检查乙方的装修工程是否符合国家有关法规、本合同及物业服务公司的规章制度的规定。

6.2 租赁期间，甲方应对该租赁物业的主体结构质量负责，如主体结构出现质量问题影响该物业或相邻建筑物安全或使用的，由甲方负责维修并承担责任。

6.3 租赁期间，除主体结构外，其余部位及设施、设备、管线、空调等，屋顶绿化、露台、幕墙（门窗）、地平、楼梯、栏杆等均由乙方负责维修、保养并承担相关费用。

公共露台不得封闭，若需改造或变动周边环境，绿化提升改造的，需经甲方或市有关部门审批同意方可实施，改造后该区域的保洁、后期养护等费用均由乙方承担。

6.4 乙方负责该物业的综合治理、消防安全、内部保安、内部保洁等工作，如在该物业内发生火灾、治安事件或其他事件，造成甲方或第三方损伤的，由乙方承担全部赔偿责任。

6.5 在本合同约定的租赁期限内，乙方应就其自有财产及其它应投保项目投保全面综合责任保险，以及投保乙方及其职工和甲方职工在该物业中进行办公、管理或维护、使用或占用场地时的一切财产责任的保险，有关保险费用由乙方承担。如乙方未投保的，则由此而引起的损失由乙方承担。

6.6 乙方须自行负担与该物业使用有关的电话费、水费、电费、公共能耗费、垃圾清运费及其他营运费用。该部分费用根据相应收费主体的要求和标准由乙方直接支付，若乙方未能按期足额支付的，则甲方可以选择代付后向乙方追偿或从保证金中抵扣。

6.7 甲方为该物业配置电力供乙方使用，已安装独立计量表具。如因乙方超负荷用电给甲方及其他经营户造成损失的，由乙方全额赔偿。

七、转让、转租、抵押

7.1 甲方有权将该租赁物业的所有权转让给第三方，甲方有出卖意向的，提前3个月将出卖意向以书面方式告知乙方。乙方享有优先购买权，但乙方在收到甲方书面通知之日起10天内没有与甲方签署转让协议的，视为放弃优先购买权。

7.2 未经甲方书面同意，乙方不得将租赁物业转租、分租、转借他人或调换使用。

7.3 该租赁物业没有设定抵押权，在租赁期限内，如甲方将租赁物业抵押给金融机构或其他债权人的，乙方同意，如有需要，配合甲方办理抵押登记手续。

八、项目公司使用

8.1 如乙方获得该物业的承租权后，因经营发展需要须成立项目公司，由项目公司使用、装修、管理或经营该物业的，甲方同意将承租方变更为项目公司；乙方应确保项目公司按本合同约定履行。

8.2 项目公司应与甲方、乙方签订三方补充协议，由项目公司承接乙方在本租赁合同履行过程中的全部权利与义务。

8.3 乙方或项目公司均应按本合同约定的用途使用该物业，不得擅自改变该租赁物

业用途。

8.4 租赁期间，乙方必须为项目公司的控股方，项目公司的法人代表须与乙方法人代表保持一致，在房屋使用期间及费用结清之日前不得变更。

8.5 项目公司的行为视为乙方行为，乙方仍应对项目公司的全部行为承担连带责任；如存在逾期支付费用情况的，乙方和项目公司均有义务向甲方进行支付。

九、合同变更、解除或终止

9.1 有下列情形之一的，甲方有权提前解除本合同，收回租赁物业：

(1) 乙方逾期支付租金、保证金或其他水电费、物业费等应缴费用的时间超过 30 天的；

(2) 乙方未经甲方书面同意将租赁物业转租、转借他人或调换使用的；

(3) 乙方未经甲方书面同意擅自改变租赁物业用途的或营业范围的；

(4) 乙方不按 7.3 条约定，导致甲方不能办理抵押手续的；

(5) 乙方在租赁物业内从事违法违规活动的；

(6) 乙方未履行本合同中其他条款约定的任一责任或义务，且在甲方发出整改通知后的 7 天内对该违约行为仍未予以纠正的。

9.2 有下列情形之一的导致乙方不能正常经营的，乙方有权提前解除本合同：

(1) 该物业主体结构存在质量问题，而甲方拒绝维修的；

(2) 该物业存在所有权纠纷；

(3) 甲方一房两租的。

9.3 在租赁期内，有下列情形之一的，本合同终止，双方互不承担违约责任：

(1) 租赁物业占用范围内的土地使用权依法提前收回的；

(2) 租赁物业因社会公共利益被依法征收或征用的；

(3) 租赁物业因城市建设需要被依法列入房屋拆迁许可范围的；

(4) 地震、战争等法律法规规定的不可抗力原因导致的无法履约。

出现前款规定情形之一，如有政府给予补偿，乙方享有政府给予自行装修部分的补偿外，其他补偿均归甲方享有。

十、违约责任

10.1 乙方逾期支付租金及其他款项的，无论甲方是否正式催款，每逾期一天，乙方应向甲方支付应付款总额万分之五的违约金；逾期时间超过 15 天的，甲方或甲方委托的物业服务公司还有权对该租赁物业停水、停电，所造成的损失由乙方自行承担。

10.2 因 9.3 条约定情形外,甲方无正当理由提前解除合同的,甲方除应向乙方赔偿其装修损失(由甲方委托具有国家认定资质的第三方专业评估公司评估的价值为准)外,还应向乙方支付相当于解除合同时当期租金标准的 3 个月租金的违约金。

乙方无正当理由解除合同或因 9.1 条约定情形被甲方提前解除合同的,如在前 3 年(含本数)提前解除合同的,乙方除应向甲方赔偿免租期内的租金损失(计算方式:已实际减免的免租期租金*房屋实际未使用期与合同租赁期的比例)外,还应向甲方支付相当于当期三个月的租金作为违约金;如在 3 年后提前解除合同的,免租期租金损失不再赔偿,但仍应向甲方支付相当于当期三个月的租金作为违约金。

10.3 乙方未在约定的期限内按 5.5 条的约定将注册地址迁出该租赁物业的,则每逾期一天,应按该租赁合同终止或解除之日当期的日租金标准向甲方支付违约金,给甲方及其他承租人造成的损失,由乙方另行赔偿。

10.4 租赁期满或本合同终止后,如乙方逾期搬出或拒不搬出租赁物业的,乙方应按合同终止前最后一个月的日租金标准的二倍向甲方支付每天的占有使用费,同时向甲方赔偿由此造成的损失(包括但不限于租金、水费、电费等其他费用,向第三人支付的违约金等)。

10.5 乙方在使用租赁物业过程中因违法/违约行为给甲方或第三人造成损失的,如第三人损失被司法机关或行政部门要求由甲方先行赔付,则甲方有权立即向乙方追偿全部责任和损失。

10.6 因乙方违约导致甲方的索赔或追偿范围包括但不限于乙方应付款、违约金、赔偿金,以及甲方因此产生的调查费、鉴定费、保全费、保全服务费、诉讼费、律师费等所有费用。

10.7 乙方应当承担的违约金、赔偿等费用,可以由甲方直接从履约保证金和乙方预付的租金中扣除,甲方从履约保证金或预付的租金中扣除上述费用后,向乙方发出要求补足的书面通知,乙方应在甲方发出通知之日起 3 日内将上述金额补足,逾期补足的,视为逾期支付租金。

十一、不可抗力因素

11.1 因发生不可抗力致使本合同不能履行或中止履行时,发生不可抗力的一方应立即以书面或传真形式通知另一方,并在 15 天内提供经公证的相关文件;双方应采用所有合理方法减少损害。声称发生不可抗力的一方应采取合理措施减少或消除不可抗力的不利影响,并在可能的最短时间内恢复履行其义务。不可抗力事件持续超过 60 天的,任何一方均可书面通知另一方终止本协议。

11.2 因上述原因而提前终止本合同时，甲方须自乙方腾退、甲方验收完毕之日起 30 天内不计利息向乙方退还履约保证金和已预收相应部分的租金(扣除应由乙方承担的部分)。

十二、适用法律及纠纷的解决办法

本合同按中华人民共和国法律订立并受其约束。如产生纠纷，双方应协商解决。如协商不成，任何一方可向该租赁物业所在地的人民法院提出诉讼。

本合同未尽之双方权利、责任及义务，按法律规定的要求由双方各自承担。

十三、通知

因履行本合同而发生的一方发给另一方的通知或信件应是书面的，按本合同内所示下列地址发送。通知或信件应由专人送交或通过邮政局 EMS 传递。派人送交的，签收时生效；如由邮政局传送，则于送达时视为正式送交。更改地址要在七天之内以书面通知对方，如因一方未通知地址变更导致送达不能或约定地址无人接收通知或信件或拒收的，则在一方向约定地址寄送通知或信件之日起第 3 天视为送达。

各方通讯地址如下：

甲方：杭州市钱江新城建设管理委员会

地址：杭州上城区钱江路 637 号

电话：0571-89709731

乙方：_____

地址：_____

电话：_____ 邮箱：_____ 收件人：_____

十四、其他

14.1 因本合同租赁物业的特殊情况，双方就下列事项进行特别约定：

14.1.1 该物业由甲方委托的物业服务公司统一管理，乙方在签订本合同时，应同时与甲方委托的物业服务公司签订物业服务合同，乙方拒绝签订的，物业服务公司有权拒绝乙方进场装修。

14.1.2 装修保证金为 10 万元。 装修结束经甲方和物业服务公司验收合格后，予以无息退还乙方。若因装修（包括变动改造）而引起的一切损失均由乙方承担，甲方可以从收取的装修保证金中扣除相关费用。

14.1.3 本物业不提供停车车位。

14.1.4 该物业需对社会公众开放。

14.1.5 鉴于甲方出租的物业负担有政府部门要求的城市夜间照明功能,乙方在此同意,在乙方承租、使用期间,乙方均按甲方的要求开启夜间照明功能;对灯光照明设施、设备的日常维修、维护工作由乙方负责;灯光照明所产生的电费亦由乙方承担。如违反本条款的,或如由此造成甲方受政府部门处罚的,所产生的损失由乙方承担且甲方有权解除本合同。

14.2 本合同未涉及事宜,各方可另行签订补充协议,补充协议与主合同具有同等法律效力。

14.3 本合同自各方签字或盖章后生效,本合同一式柒份,甲方持肆份,乙方叁份,具同等法律效力。

(本页以下无正文)

出租方(甲方): 杭州市钱江新城建设管理委员会

委托代理人:

日期:

承租方(乙方):

委托代理人:

日期:

附件：

租金支付明细表

承租人须按以下日期、金额支付租金给杭州市钱江新城建设管理委员会并由该公司出具租赁发票。

付款期号	付款日期	租金所属期	支付金额
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	合计		

本《租金支付明细表》为《房屋租赁合同》附件